

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 99/2545

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นาย พิชัย เรืองอรุณ

จำเลย

นาย กมล เรืองอรุณ ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยได้
เสนอหลักประกันมาด้วยแล้ว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำ
คุกจำเลยมีกำหนด 6 เดือน ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ในชั้นนี้ยังไม่
สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยที่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำ
คุกจำเลยมีกำหนด 6 เดือน ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ในชั้นนี้ยังไม่
สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยที่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ยกคำร้อง

(กำพล ภู่สุดแสง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์-ประเสริฐ เขียนนิลศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ